

경 고 요 구

1. 제 목 : 요양정보시스템 구축 사업 계약 연장 업무 처리 부적정

2. 관계기관 : ●●●●실 (○○○○실, □□□□관리단)

3. 내 용

가. 업무개요

●●●●실은 우리 공단 통합의료·요양정보시스템 ISMP(정보시스템 마스터 플랜) 컨설팅 용역 수행 결과와 2020년 제8차 이사회 의결을 근거로 [표 1]과 같이 요양정보시스템을 구축 사업을 추진하였습니다.

[표 1] 요양정보시스템 구축 사업 내역

구분	수행업체	사업기간	금액
ISMP 컨설팅 용역		2020. 7. 6. ~ 2020. 10. 3	187백만원
요양정보시스템 구축		2020. 11. 25. ~ 2021. 5. 23.(최초)	1,527백만원
		2021. 5. 24. ~ 2021. 8. 23.(연장기간)	-
		2021. 8. 24. ~ 2021. 10. 21.(지체기간)	△111백만원
감리 용역		2020. 12. 21. ~ 2021. 5. 23.	96백만원

나. 관계법령 및 판단기준

「계약예규 용역계약일반조건」(이하 “일반조건”이라 함) 제19조와 제24조에 따르면 계약상대자는 불가항력의 사유³⁾가 발생하였을 경우에는 지체없이 그 사실을 계약담당공무원에게 통지하여야 하고, 계약기간 종료 전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장을 신청하여야 하며, 계약담당공무원은 불가항력 사유³⁾ 사실을 조사하고 손해의 상황을 확인하고, 계약기간 종료 전에 계약기간 연장 신청이 접수되었을 때는 계약기간 연장 등 필요한 조치를 취해야 한다고 정하고 있습니다.

3) 태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어나는 사태가 발생하여 용역수행에 직접적인 영향을 미친 경우로서 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니한 경우

또한, 「신종 코로나 바이러스 대응 등을 위한 공공 계약업무 처리지침 안내」(기획재정부 계약제도과-196(2020.2.12.))에 따르면 신종 코로나 바이러스로 인해 작업이 현저히 곤란하거나 주요 부품의 수급 차질 등으로 불가피하게 계약이행이 지연된 경우 계약예규 용역계약일반조건의 규정에 따라 처리하라고 되어 있습니다.

따라서 ●●●●실에서는 요양정보시스템 구축 사업 추진 시 계약기간 내 발생한 코로나19로 인한 작업 곤란 등에 따라 계약이행이 지연된 경우에는 즉시 계약상대자로부터 통지받고 손해의 상황을 확인해야 하며, 계약기간 종료 전에 계약상대자와 변경계약 체결을 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ●●●●실은 [표 2]와 같이 사업 기간 내 코로나19로 인한 불가항력의 사유가 발생하였으나 계약종료까지 손해의 상황 판단에 대해 부족한 부분이 있는 것으로 보여집니다.

또한, 계약상대자로부터 계약기간 종료일에 검수 요청(2021.5.23.)을 받아 검수 불합격을 통보(2021.6.7.)하였음에도, 계약기간 종료 36일 후 코로나19로 인한 불가항력의 사유를 근거로 연장요청(2021.6.28.)을 받아 계약기간의 연장을 추진하였습니다.

[표 2] 요양정보시스템 구축 사업기간 계약상대자 코로나19 발생현황

발생일자	직접기간	대상자	코로나19결과	비고
2020.12.27.(일)~29.(화)	2일 ※ 휴일제외	홍○○	음성	·개발자 전체 선별검사 실시 ·대상자 자가 격리
2021.01.05.(화)~07.(목)	3일	개발자 전체	음성	·대상자 전원 자가 격리
2021.03.23.(화)~24.(수)	2일	고○○	음성	·개발자 전체 선별검사 실시 ·사무실 건물 소독 실시 ·대상자 자가 격리

자료 : ●●●●실 제출자료 재구성

4. 관계기관 의견 및 검토 결과

●●●●실에서는 ①코로나19로 인하여 요양원의 현장 상주 및 외부인 출입이 전면 금지되어 의사소통이 어려웠고, ②검수 시점에서 계약상대자와 이견이 발생하였으며, ③요양원 등에서 코로나19로 인한 자료 제출 지연과 계약상대자의 격리 등으로 공정이 지연되었고, ④검수 불가 통보 후 계약상대자가 코로나19에 따른 계약기간 연장 정책을 인지하여 계약연장 요청이 늦어졌다는 의견을 제출하였습니다.

그러나 ①코로나19 관련 노인요양시설 및 장기요양기관 대응지침에 따르면 요양정보시스템 구축 사업의 사업공고 이전부터 요양원의 방문자 출입이 금지되어 있어 사업 기간 중 변경된 내용이 아니고, 제안요청서상 요양원 상주 및 출입이 사업의 필수조건으로 보기는 힘들며, ●●●●실에서 계약상대자에게 보낸 공문(●●●●부-4695, 2021.10.22.)에 계약상대자의 최초인터뷰 후 추가적인 면담 요청이 없었음을 명시하고 있음에 따라 요양원의 출입 금지를 계약연장의 사유로 본다는 것은 논란의 여지가 있습니다.

또한, ②요양정보시스템 구축 사업은 감리 용역을 별도로 수행한 사업으로 감리 수행사의 검수 '부적합' 판정에 대한 계약상대자의 검수 시점 이견을 고려하고 인정하기에는 심층적인 검토가 필요합니다.

다만, ③계약상대자의 코로나19 의심 환자 발생 등에 따른 용역수행이 곤란했던 점은 참작의 여지가 있으나, 감사 기간에 확인한 내용에 따르면 영향을 준 기간이 [표 2]와 같이 사업기간 중 약 7일로 보일 여지도 있으며, ④사업 종료 36일 후 연장계약을 체결해야 할 사유로 보기에 타당하지 않은 부분이 있습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
●●●●●실	기술직5급	KKK	◆◆◆◆대리	2019.05.01.~2021.12.31.	□□□□ 관리단	경고
●●●●●실	기술직4급	AAA	◆◆◆◆과장 ●●●●●부장	2020.07.20.~2021.06.30. 2021.07.01.~현재	좌동	경고
●●●●●실	기술직3급	HHH	●●●●●부장 ●●●●●실장	2020.07.01.~2021.06.30. 2021.07.01.~현재	좌동	경고